

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap

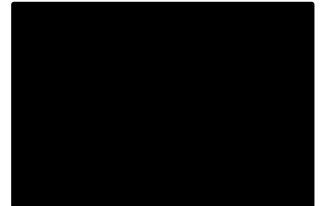
>Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Aan het bestuur van
Stichting Internationaal Theater Amsterdam
Marnixstraat 427
1017 PK AMSTERDAM

Erfgoed en Kunsten

Rijnstraat 50
Den Haag
Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Contactpersoon



Onze referentie
50172733

*Als u belang hebt bij dit besluit,
dan kunt u hiertegen binnen 6
weken, gerekend vanaf de
verzenddatum, bezwaar maken.
Stuur uw bezwaarschrift naar
DUO, Postbus 30205, 2500 GE
Den Haag. U kunt uw bezwaar
ook digitaal indienen op
www.bezwaarschriftenocw.nl.*

Datum

Betreft Verlening projectsubsidie ITA toeslag voor internationale excellentie
2025-2028

Geacht bestuur,

Bij brief van 20 november 2024, ontvangen op 20 november 2024, hebt u een
subsidieaanvraag ingediend voor de internationale activiteiten van uw instelling in
de periode 2025-2028. Met deze brief beslis ik op uw aanvraag.

Besluit

Hierbij verleen ik u een subsidie van ten hoogste € 1.419.328 voor de periode
2025-2028 (€ 354.832 per jaar).

De subsidie wordt verleend op grond van artikel 1, eerste lid, van het Besluit op
het specifiek cultuurbeleid en onder voorwaarde dat de begrotingswetgever
voldoende middelen ter beschikking stelt.

De subsidie is bestemd voor de activiteiten, zoals vermeld in het aangepaste
activiteitenplan 2025-2028 en zoals voorzien in de aangepaste begroting 2025-
2028 (beide ontvangen op 8 november 2024).

Het bedrag waarop de subsidie na het tijdvak waarvoor zij wordt verleend, wordt
vastgesteld, is afhankelijk van de daadwerkelijk gerealiseerde kosten. Een
eventueel verschil tussen de gerealiseerde kosten en het ten hoogste verleende
bedrag wordt in mindering gebracht bij de vaststelling en zal worden
teruggevorderd. Bij eventuele co-financiering kan er naar rato worden
teruggevorderd.

De activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend, moeten uiterlijk zijn verricht op
31 december 2028.

Motivering bij het besluit

Voor de periode 2025-2028 heeft u op basis van de subsidieregeling Culturele
basisinfrastructuur 2025-2028 (hierna "bis-regeling") subsidie aangevraagd voor
middelen gekoppeld aan de functie "Theater groot, incl. internationale excellentie"
(art. 3.12 lid 2 bis-regeling). Op basis van het advies van de Raad voor Cultuur
heb ik u op 17 september 2024 geïnformeerd over mijn besluit om uw instelling in
de komende bis-periode als middelgroot theatergezelschap te subsidiëren. Het
extra budget voor internationale excellentie is echter gekoppeld aan de functie

van groot theatergezelschap en dus staat de bis-regeling toekenning van dit budget aan ITA niet toe.

50172733

In het overleg dat ik met uw directieleden en voorzitter van uw Raad van Toezicht heb gevoerd op 7 november jongstleden heeft u mij overtuigd van het belang van de internationale activiteiten van ITA voor Nederland. U heeft mij overtuigend uitgelegd dat de uitstekende internationale reputatie van ITA (waarover ook de Raad voor Cultuur zich heeft uitgesproken) alleen behouden kan blijven met het extra budget voor internationale excellentie.

Het bedrag dat ik aan u toeken (zijnde € 354.832 per jaar) verschilt met de bedragen opgenomen in uw aanvraag (€ 368.471 per jaar) en in uw begroting (€ 354.015 per jaar). Het verschil tussen deze bedragen is relatief klein. U hoeft daarom geen aangepaste aanvraag of begroting in te dienen.

Waar moet u aan voldoen?

U moet in ieder geval voldoen aan de voorschriften die in deze beschikking zijn opgenomen. Er staan ook verplichtingen in de wet- en regelgeving die van toepassing zijn op de subsidie.

Wet- en regelgeving

- De volgende regelgeving is in ieder geval van toepassing op de subsidie:
- Wet op het specifiek cultuurbeleid, Besluit op het specifiek cultuurbeleid en Regeling op het specifiek cultuurbeleid;
- Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder titel 4.2;
- Wet bestuurlijke boete bijzondere meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies.

Ik attendeer u ook op de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector en op de (Europese) aanbestedings- en staatssteunregelgeving die van toepassing kunnen zijn.

De regelgeving kunt u raadplegen via www.wetten.overheid.nl.

Meldingsplicht

Een van de verplichtingen betreft de meldingsplicht. U moet direct melding doen van feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de subsidie. Daarvan is in ieder geval sprake als voor u aannemelijk is dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht, of als niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan.

Uw melding kunt u, bij voorkeur bij brief, doen bij uw contactpersoon. Ook als u twijfelt of u iets moet melden, verzoek ik u contact op te nemen met uw contactpersoon.

Met het oog op het tegengaan van misbruik van subsidie, wijs ik u erop dat er een misbruikregister wordt bijgehouden.

Beleidsonderzoek

U werkt mee aan een door of namens mij ingesteld onderzoek dat erop gericht is inlichtingen te verschaffen voor de ontwikkeling van beleid.

50172733

Verantwoording

Om de subsidie vast te kunnen stellen, dient u een activiteitenverslag of een bestuursverslag en een financieel verslag of jaarrekening in. Aan de hand van deze verantwoording toont u aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. Met het financieel verslag of de jaarrekening geeft u inzicht in de besteding.

Een activiteitenverslag beschrijft de aard, duur en omvang van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend. De inrichting van het verslag komt overeen met de inrichting van het activiteitenplan. Het verslag bevat, voor zover van toepassing, een analyse van verschillen tussen de voorgenomen activiteiten en beoogde resultaten, vermeld in het activiteitenplan, en de feitelijke realisatie.

Een financieel verslag of een jaarrekening gaat vergezeld van een verklaring omtrent de getrouwheid en de rechtmatigheid, afgegeven door een accountant. U bedingt bij de accountant dat deze zijn onderzoek inricht overeenkomstig het controleprotocol dat is opgenomen in de bijlage van het Handboek Verantwoording Cultuursubsidies Instellingen 2025-2028 dat op de website www.cultuursubsidie.nl is gepubliceerd.

Het activiteitenverslag en het financieel verslag zendt u binnen 13 weken na de datum waarop de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht aan: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Directie Erfgoed & Kunsten, Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag.

Dit betekent dat beide verslagen uiterlijk op 1 april 2029 moeten zijn ingediend.

Naast deze subsidie is aan u een vierjaarlijkse instellingssubsidie op grond van de Wet op het specifiek cultuurbeleid verleend (hierna: BIS-subsidie). U kunt er daarom ook voor kiezen om de verantwoording van de subsidie niet afzonderlijk in te dienen zoals hierboven is beschreven, maar deze onderdeel uit te laten maken van de jaarverantwoording die u in moet dienen in het kader van de BIS-subsidie. Voorwaarde is wel dat de verantwoording van de subsidie daarin voldoende inzichtelijk is. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dient u de subsidie te verantwoorden in de jaarverantwoordingen 2025, 2026, 2027 en 2028. In de jaarverantwoordingen geeft u een verslag van de stand van zaken van de activiteiten die in dat jaar zijn verricht.

Wanneer wordt de subsidie vastgesteld?

Tenzij u hierover een ander bericht ontvangt, stel ik de subsidie vast binnen 22 weken na de datum waarop de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht, te weten uiterlijk op 3 juni 2029. De vaststelling zal plaatsvinden in een afzonderlijke beschikking.

Wat als u zich niet aan de voorschriften houdt?

Het niet voldoen aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen of niet geheel uitvoeren van de activiteiten kan tot gevolg hebben dat ik de subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorder.

50172733

Voor het niet voldoen aan de meldingsplicht op grond van de Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies kan ik een bestuurlijke boete opleggen.

Informatieplicht OCW

Algemene Groepsvrijstellingsverordening

Op basis van uw aanvraag kom ik tot het oordeel dat de subsidie verstrekt kan worden met inachtneming van verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Pb EU, L 187/1, ook wel Algemene Groepsvrijstellingsverordening genoemd, hierna: AGVV).

Naar mijn oordeel is artikel 53 van toepassing. Dit artikel verklaart steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed verenigbaar met de interne markt en vrijgesteld van de aanmeldingsverplichting uit artikel 108, derde lid, VWEU, mits wordt voldaan aan de voorwaarden uit lid 3 onder b van het desbetreffende artikel, alsmede aan de voorwaarden uit hoofdstuk I van de AGVV.

Deggendorf clause

Op grond van artikel 1, vierde lid, onder a en b van de AGVV wordt geen subsidie verleend wanneer eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt en tegen de aanvrager een terugvorderingsbevel is gegeven.

Onderneming in moeilijkheden

Op grond van artikel 1, lid 4 onder c van de AGVV wordt geen subsidie verleend aan een onderneming in moeilijkheden.

Kennisgeving en publicatie

Ik ben verplicht om subsidies die worden verstrekt in het kader van de genoemde verordening tijdig kennis te geven aan de Europese Commissie. Op grond van artikel 23 AGVV in samenhang met artikel 11 AGVV wordt onderhavige subsidieverlening dan ook kennisgegeven bij de Europese Commissie. Tevens wordt ingevolge artikel 9 van de AGVV de volledige tekst van deze beschikking bekend gemaakt op de website van de Rijksoverheid.

Bewaartermijn en monitoring

Op grond van artikel 12 AGVV kan de Europese Commissie tot 10 jaar na de steunverlening stukken daarover opvragen. Het is daarom van belang dat u alle documenten met betrekking tot de subsidie ten minste 10 jaar bewaart. Daarnaast dient er een goede dossiervorming plaats te vinden voor een eventueel tussentijds onderzoek (monitoring) door de Europese Commissie. Indien de Europese Commissie de steun alsnog als ongeoorloofd aanmerkt, kan de steun teruggevorderd worden.

Wanneer ontvangt u de subsidie?

U ontvangt een voorschot van 100 procent van het subsidiebedrag in gelijke delen per kwartaal. Het eerste voorschot ontvangt u binnen twee weken na dagtekening

van deze brief. De voorschotten worden aan u overgemaakt op NL53RABO0116364084 onder vermelding van 50172733.

50172733

Heeft u vragen?

Voor vragen over deze beschikking kunt u contact opnemen met uw contactpersoon.

Ik wens u veel succes met de uitvoering van de activiteiten.

Met vriendelijke groet,

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Eppo Bruins